

1500511-04.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) 564/19/232 - Delegacia da Infancia e Juventude de Santos, 2032777/2019 - Delegacia da Infancia e Juventude de Santos, 564/2019 - Delegacia da Infancia e Juventude de Santos, 2032777

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500511-04.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500511-04.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) 564/19/232 - Delegacia da Infancia e Juventude de Santos, 2032777/2019 - Delegacia da Infancia e Juventude de Santos, 564/2019 - Delegacia da Infancia e Juventude de Santos, 2032777

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO

CONCLUSÃO: Aos 05 dias do mês de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente Judiciário

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

A experiência terrestre é um tapete precioso, de que o Espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso.

Francisco Cândido Xavier - André Luiz

Vistos, etc.

GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta de 21h30min, no jardim da Avenida Presidente Wilson, 38, Gonzaga, em Santos, o acusado juntamente com a adolescente infratora A.L.M.F.D.C, traziam consigo 18 (dezoito) eppendorfs contendo cerca de 19g de "cocaína", 08 (oito)

pedras de "cocaína", pesando 04g, e 01 (uma) porção contendo 05g de "maconha", substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 15/16.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 40.

O réu foi regularmente notificado e apresentou sua defesa prévia.

Recebida a denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na audiência designada 2 (dois) depoimentos foram colhidos. Após a inquirição da última testemunha o réu foi interrogado.

Ao cabo da fase probatória, as partes debateram e produziram suas alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Lucas Paro Barreto, policial militar, comandava a operação verão, quando um indivíduo passou e disse que havia 2 indivíduos traficando na parte arenosa. Quando foram averiguar, o réu andou. Viu-o jogando uma sacola. Ele estava com uma moça.

Com o réu, na sacola, havia droga. Ele foi detido e conduzido à delegacia, junto com a menina. Não se lembra que droga era, nem a quantidade. Na ocasião, ele disse que não estava traficando e que a sacola não era dele. Mas viu-o jogando a sacola.

A menina disse que estava esperando o namorado dela. As ideias eram desconexas. Não conhecia nenhum dos dois. Não viu nenhum ato efetivo de tráfico. Não reconheceu o acusado.

Trabalham em dois, na viatura. O transeunte deve ter passado as características do suspeito para o motorista da viatura. Era final de ano e havia várias pessoas pelo local. O transeunte passou as características das vestes da pessoa. O local era bem iluminado. Logo, foi possível ver o réu jogando a sacola.

Ele a jogou e saiu andando. A moça não foi revistada, porque o depoente é homem. Apenas a pochete dela foi revistada. Não lembra se havia droga em poder do réu, quando da revista. Não sabe se havia pessoas junto com os dois.

Este policial pouco acrescentou ao conjunto probatório. Lembrou-se de poucos detalhes da ocorrência.

Guilherme Henrique Campos Salles, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. Também não se recordou do réu. Não é de Santos. Logo, não sabe se o local é um ponto de tráfico. Também não viu o réu vendendo droga.

Dagoberto Araujo de Souza, testemunha já arrolada exclusivamente pela defesa, conhece o réu há dois anos e nunca ouviu nenhum comentário desabonador de sua vida ou de sua conduta. Destacou pontos positivos de sua personalidade.

No início de 2019 o réu trabalhava com o depoente, mas ainda não tinha amizade. Ele não lavava carros durante a noite; somente durante o dia. Paga 30,00 por cada veículo lavado. Tem convicção de que o réu não usa entorpecente.

Ao ser interrogado (fls.), o réu negou a imputação lançada contra si. Quando chegou, não viu nenhuma sacola. Havia a menina e outras pessoas. Não sabe se alguma delas jogou a sacola.

No que concerne ao primeiro policial, ele não presenciou nenhum ato de tráfico de entorpecentes, bem como nem mesmo reconheceu o réu. Assim, não tenho como certa a prova decorrente dessas palavras.

A exemplo dele, o segundo também não se recordou do acusado.

Em que pese as partes terem pedido a desclassificação do delito, Gabriel não assumiu a propriedade da droga apreendida.

Concluindo, não se duvida que o acusado possa ter, eventualmente, praticado o delito pelo qual foi denunciado. No entanto, somente indícios há nesse sentido; as provas se apresentam vazias e inconcludentes.

Até aqui, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que a droga apreendida pertencesse mesmo ao réu.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-lo, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO o réu GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 01 de julho de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA